



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 ביולי 2024

1778

ט' בתמוז התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28 והוראת שעה), התשפ"ד-2024 1208

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28 והוראת שעה), התשפ"ד-2024

- תיקון סעיף 15 1. בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 15 – (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, בפסקה (1), המילים "עד יום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024)" – יימחקו, והסיפה החל במילים "ישל שלושים חודשים" – תימחק;

ד ב ר י ה ס ב ר

הביטחוני ולהתאימה לצרכים ולדרישות המבצעות של צה"ל, כך שבמערכים, יחידות, מקצועות ותפקידים מסוימים שבהם לא נדרשת תקופת הכשרה ממושכת וכן לא נדרשת תקופת שירות ארוכה, תקופת השירות של יוצאי צבא גברים תהיה קצרה יותר. כלומר, בניגוד לעבר, משך השירות של יוצאי צבא גברים יותאם מתנה למערכים, ליחידות, למקצועות ולתפקידים שבהם הם משרתים.

בהתאם, מוצע להסמיך את שר הביטחון לקבוע בצו, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מערכים, יחידות, מקצועות ותפקידים שתקופת השירות הסדיר בהם תהיה קצרה מ־32 חודשים (או מ־36 חודשים במהלך תקופת הוראת השעה), אך לא פחות מ־28 חודשים (או מ־32 חודשים במהלך תקופת הוראת השעה). נוסף על כך, בצו האמור ייקבעו, בהתייעצות עם שר האוצר, יעדים לממוצע משך השירות הסדיר ששירותו גברים שמשך שירותם הסדיר נקבע לפי סעיפים קטנים (א)(1), (ב)(1), או (ג) לסעיף 15 בנוסחו המוצע.

עוד מוצע לקבוע כי מי שידרש לשרת תקופת שירות העולה על 28 חודשים (או 32 חודשים במהלך תקופת הוראת השעה), יקבל, בעד תקופת השירות שמהחודש ה־29 לשירותו (או מהחודש ה־33 לשירותו בתקופת הוראת השעה) ועד תום שירותו הסדיר, תגמול שישתלם נוסף על דמי הקיום המשולמים מכוח פקודות הצבא. זאת, כהוקרה על שירותו ובמטרה לצמצם את אי־השוויון הגלום בקביעתן של תקופות שירות שונות.

יובהר כי הוראת סעיף 16 תמשיך לחול, ולנשים תישמר האפשרות להתנדב לתפקידים שקבע שר הביטחון בהתאם להוראות לפי סעיף 16 לחוק, שלפיו דין יוצא צבא אישה, שהתנדבה לשרת באחד התפקידים שקבע שר הביטחון לפי אותו סעיף, כדין יוצא צבא גבר. בהתאם, משך שירותן יהיה כשל גברים המשרתים באותם תפקידים ובהתאם הן יהיו זכאיות לאותם התנאים שיחולו על גברים המשרתים באותם תפקידים – לרבות התגמול הנוסף שישולם בעד תקופת השירות שמעבר ל־28 חודשים (או מעבר ל־32 חודשים בתקופת הוראת השעה).

סעיף 1 לפסקה (1)

מוצע לתקן את סעיף 15 לחוק ולעגן בו, כברירת מחדל, לגבי יוצאי צבא גברים, תקופת שירות סדיר העומדת על 32 חודשים. זאת, חלק הדין הקיים שלפיו החל מיום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024) עומדת תקופת השירות הסדיר של גברים על 30 חודשים (ראו סעיף 15(א) לחוק כתיקונו המוצע).

כללי מאז קום המדינה חלה חובת שירות בצבא הגנה לישראל (להלן – צה"ל). חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן – החוק), קובע את ההסדרים בעניין גיוס ושירות בצה"ל, ובכלל זה את תקופת השירות הצבאי אשר נדרשים לבצע יוצאי צבא ומיועדים לשירות ביטחון.

עד שנת 1995 קבע החוק כי משך השירות הסדיר של יוצא צבא גבר יהיה 30 חודשים. בפועל, ובמשך כעשרים שנה, הוארך שירותם הסדיר של גברים באופן גורף בחצי שנה, בצו של שר הביטחון שנקבע מכוח סעיף 34 לחוק. בשנת 1995 תוקן החוק ונקבעה לגבי גברים תקופת שירות סדיר של 36 חודשים. בשנת 2015 תוקן החוק פעם נוספת, ונקבע כי משך השירות הסדיר של גברים יהיה 32 חודשים לתקופה קצובה, ולאחר מכן יקוצר ל־30 חודשים. הקיצור ל־30 חודשים נכנס לתוקפו, וכיום חל על מי ששירותו הסדיר החל ביום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024). אף על פי שמשך השירות של גברים השתנה לאורך השנים, הרי שמאז קום המדינה אורך השירות הסדיר לגברים נקבע באופן אחיד, בלא קשר לתפקיד ולאופי השירות.

בעקבות הצרכים העדכניים של צה"ל בכוח אדם על רקע מלחמת "חרבות ברזל", יש צורך לבטל את הקיצור האמור על פי המוצע בהצעת חוק זו, ברירת המחלף תהיה שיוצא צבא גבר יהיה חייב בתקופת שירות סדיר של 32 חודשים, אך בתקופה שמיום תחילתו של החוק המוצע עד יום י"ז בתמוז התשפ"ט (30 ביוני 2029) (להלן – תקופת הוראת השעה), ברירת המחלף כאמור תהיה 36 חודשים.

יובהר, כי הארכת השירות הסדיר במסגרת הוראת השעה נדרשת באופן מיידי, לצורך עמידה ביעדי צה"ל ולצורך מתן מענה לצורכי הביטחון הקיימים. הערכת הצורך במשאבי כוח אדם עודכנה בעקבות אירועי שבעה באוקטובר 2023, במבט צופה עתיד, ובהיבטי בניין כוח לנוכח צורכי הביטחון המיידיים מעבר לתקופת מלחמת "חרבות ברזל"; לעניין זה, ובהתייחס להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26) (שילוב תלמידי ישיבות), התשפ"ב-2022, הנדונה בימים אלה בכנסת, ואשר מתייחסת לשילובם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, הרי שגיוסם של תלמידי ישיבות כאמור, תהליך שמערכת הביטחון עמלה עליו בימים אלה, לא יספיק כדי לתת מענה לצרכים הביטחוניים המיידיים כאמור. שיוני בהיקף המתגייסים עשוי להשפיע בעתיד, תחת הנחות מסוימות, על יישום ההצעה ועל מספר החיילים שניתן יהיה לקצר את שירותם.

לצד זאת, ובשים לב לפגיעה בזכויות היסוד ובחירויות הפרט הנובעת מעצם היות השירות הסדיר שירות חובה, מוצע להתאים את תקופת השירות הסדיר לגדר ההכרח

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשפ"ב, עמ' 760.

"(ב) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), הוצב יוצא צבא, גבר, במערך, ביחידה, במקצוע או בתפקיד, המנויים בצו כאמור בפסקה (2), תקופת השירות הסדיר שבה יהיה חייב תהיה התקופה שנקבעה בצו כאמור לגבי אותו מערך, יחידה, מקצוע או תפקיד; בפקודות הצבא ייקבעו המועד והדרך ליידוע יוצא הצבא לגבי הצבתו ותקופת שירותו הסדיר.

(2) (א) שר הביטחון יקבע בצו, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מערכים, יחידות, מקצועות או תפקידים שתקופת השירות הסדיר בהם תהיה קצרה מהתקופה האמורה בסעיף קטן (א)(1), ובלבד שלא תהיה קצרה מעשרים ושמונה חודשים.

(ב) בצו כאמור בפסקת משנה (א) ייקבעו, לאחר התייעצות עם שר האוצר, יעדים לעניין ממוצע תקופות השירות הסדיר שישרתו יוצאי צבא, גברים, שמשך שירותם בשירות סדיר נקבע לפי סעיף קטן (א)(1), לפי פסקה (1) או לפי סעיף קטן (ג), ושמועד סיום שירותם הסדיר חל ביום כ"ב בטבת התשפ"ז (1 בינואר 2027) או לאחריו.

(ג) שר הביטחון ידווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, החל מחודש יולי 2027, על כל אלה:

דברי הסבר

לפסקה (2)

בנוסף, מוצע לקבוע, כי שר הביטחון ידווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת מדי שנה על המספר הכולל של מתייצבים לשירות סדיר ובכלל זה מספר המתייצבים מקרב קבוצות האוכלוסייה שיוגדרו בידי שר הביטחון כאוכלוסיות ייחודיות לעניין אופן גיוסן, דיווח כאמור יתייחס לנתונים ביחס לשנה החולפת ובהשוואה לשנים קודמות זאת, בשים לב להארכה המוצעת של השירות הסדיר והקשיים המשפטיים הגלומים בהכבדת הנטל על האוכלוסייה המשרתת והצורך לבחון את התקדמות הרחבת השתתפות בנטל השירות הצבאי של קבוצות אוכלוסייה שונות, באמצעות תמונה מלאה ורחבה באשר לשיעורי הגיוס מקבוצות האוכלוסייה השונות.

בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע הסדרים למקרים שבהם השתנתה הצבתו של יוצא צבא במהלך השירות הצבאי. על פי המוצע, אם תקופת השירות החלה לגבי יוצא הצבא במערך, ביחידה, במקצוע או בתפקיד החדשים שבהם הוצב (להלן – ההצבה החדשה), ארוכה מהתקופה שחלה עליו בהצבה הקודמת, תהיה תקופת השירות בהתאם להצבה החדשה. יובהר כי הסדר זה יחול גם כאשר ההצבה החדשה של יוצא הצבא היא במערך, ביחידה, במקצוע או בתפקיד שאינם מנויים בצו, ושתקופת השירות שנקבעה לגביה היא זו הקבועה בחוק כברירת המחדל (36 חודשים בתקופת הוראת השעה ו־32 חודשים בהסדר הקבע). לעומת זאת, אם תקופת השירות שיוצא צבא חייב בה בהצבה החדשה קצרה מתקופת השירות הקבועה להצבה הקודמת, תקופת השירות שהוא יהיה חייב בה תיקבע בהתאם לכללים שייקבעו בפקודות הצבא (בידי ראש המטה הכללי של צה"ל), ובכל מקרה היא לא תהיה ארוכה מהתקופה שבה

מוצע לעגן בחוק, בסעיף 15(ב) עד (ד) כנוסחו המוצע, מנגנון של שירות סדיר מותאם לגברים, שיאפשר, כאמור בחלק הכללי לדברי ההסבר, לקבוע תקופת שירות סדיר קצרה יותר מ־32 חודשים לגברים המשרתים במערכים, ביחידות, במקצועות או בתפקידים שיקבע שר הביטחון, בצו, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ובלבד שמשך השירות הסדיר של גברים כאמור לא יפחת מ־28 חודשים.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי יוצא צבא גבר שנקרא לשירות במערך, ביחידה, במקצוע או בתפקיד ששר הביטחון קבע לגביו בצו תקופת שירות קצרה יותר, יהיה חייב בשירות סדיר לתקופה שנקבעה בצו ביחס לאותו מערך, יחידה, מקצוע או תפקיד כאמור, ובלבד שלא תפחת מ־28 חודשים. יובהר כי יידוע יוצא הצבא על אודות תקופת שירותו ייעשה רק לאחר שיוצב, וזאת בהתאם לכללים שייקבעו בפקודות הצבא באשר למועד היידוע ואופן היידוע. נוסף על כך, מוצע לקבוע כי במסגרת הצו האמור יקבע שר הביטחון, לאחר התייעצות עם שר האוצר, יעדים לעניין ממוצע תקופות השירות שישרתו גברים שמשך שירותם נקבע לפי סעיפים קטנים (א)(1), (ב)(1) או (ג) שבסעיף 15 לחוק בהתאם להסדר המוצע.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי שר הביטחון ידווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מדי חצי שנה, החל מחודש יולי 2027 על ממוצע תקופות השירות הסדיר ששירתו בפועל יוצאי צבא גברים שמשך שירותם הסדיר נקבע לפי סעיפים קטנים (א)(1), (ב)(1) או (ג) שבסעיף 15 לחוק, וזאת לצורך בחינת העמידה ביעדים שנקבעו בצו האמור.

(1) אחת לחצי שנה – ממוצע תקופות השירות הסדיר ששירתו בפועל יוצאי צבא, גברים, שמשך שירותם בשירות סדיר נקבע לפי סעיפים קטנים (א)(1), (ב)(1) או (ג), לצורך בחינת העמידה ביעדים שנקבעו בצו לפי סעיף קטן (ב)(2);

(2) אחת לשנה – המספר הכולל של מתייצבים לשירות סדיר, ובכלל זה מספר המתייצבים מקרב תפוצות האוכלוסייה שיוגדרו בידי שר הביטחון כאוכלוסיות ייחודיות לעניין אופן גיוסן; הדיווח לפי פסקת משנה זו תתייחס לנתונים ביחס לשנה החולפת ובהשוואה לשנים קודמות.

(ג) השתנתה הצבתו של יוצא צבא, גבר, במהלך שירותו הסדיר, באופן שיש בו כדי לשנות את תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בה לפי סעיף קטן (א)(1) או (ב)(1), יחולו לעניין תקופת שירותו הסדיר ההוראות שלהלן:

(1) אם תקופת השירות הסדיר שנקבעה לגבי מערך, יחידה, מקצוע או תפקיד שאליו עבר יוצא הצבא (בסעיף קטן זה – ההצבה החדשה) ארוכה מתקופת השירות הסדיר שהיה חייב בה במערך, ביחידה, במקצוע או בתפקיד הקודם שבו הוצב (בסעיף קטן זה – ההצבה הקודמת), יהיה חייב בתקופת שירות סדיר בהתאם להצבה החדשה, אלא אם כן נקבע אחרת בפקודות הצבא ובלבד שתקופת השירות הסדיר לא תהיה ארוכה מזו שהיה חייב בה בהצבה החדשה;

(2) אם תקופת השירות הסדיר שנקבעה לגבי ההצבה החדשה קצרה מתקופת השירות הסדיר שהיה חייב בה יוצא הצבא בהצבה הקודמת, יהיה חייב יוצא הצבא בתקופת שירות סדיר לפי כללים שייקבעו בפקודות הצבא, ובלבד שהתקופה לא תהיה ארוכה מזו שהיה חייב בה בהצבה הקודמת.

הוספת סעיף 15א 2. אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא:

15א. (א) ליוצא צבא המשרת שירות סדיר למשך תקופה העולה על עשרים ושמונה חודשים, ישולם מדי חודש, בעד תקופת השירות שמהחודש העשרים ותשעה לשירותו ועד תום השירות הסדיר שאליו נקרא לפי חוק זה (בסעיף זה – התקופה המזכה), תגמול בסכום שיקבע ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, באישור שר הביטחון, בפקודות הצבא, נוסף על התשלומים המשולמים לו לפי כל דין.

ד ב ר י ה ס ב ר

צה"ל ובאישור שר הביטחון, ויכול שייקבע כאמור תגמול שונה בהתאם למערך, ליחידה לתפקיד ולמקצוע, וכן יכול שייקבע כי גובה התגמול יעלה לאורך תקופת השירות המזכה. להשלמת התמונה יצוין, כי בהתאם להחלטת הממשלה מיום ח' בתמוז התשפ"ד (14 ביולי 2024) (להלן – החלטת הממשלה), גובה התגמול האמור ייקבע באישור שר הביטחון ובהסכמת שר האוצר.

היה חייב בהצבה הקודמת (וכן, בהתאם לסמכות שר הביטחון לפי סעיף קטן (ב) כנוסחו המוצע, לא תהיה קצרה מ-28 חודשים בתקופת הסדר הקבע ומ-32 חודשים בתקופת הוראת השעה).

סעיף 2 מוצע להוסיף לחוק את סעיף 15א ולקבוע בו כי יוצא צבא גבר אשר יידרש לבצע תקופת שירות סדיר ארוכה מ-28 חודשים, יקבל, מדי חודש, החל מהחודש ה-29 ועד סיום שירותו הסדיר שלו (להלן – התקופה המזכה), תגמול נוסף בעד תקופת שירות זו. גובה התגמול ייקבע בפקודות הצבא בידי ראש המטה הכללי של

(ב) במניין תקופת עשרים ושימונה החודשים והתקופה המזכה, כאמור בסעיף קטן (א), לא תובא בחשבון –

(1) תקופה שבה יוצא הצבא היה בשירות בלא תשלום;

(2) תקופה שבה נדחה שירותו של יוצא הצבא לפי סעיף 36;

(3) תקופה שאין רואים אותה כתקופה שבה יוצא הצבא מילא חובת שירות סדיר, לפי סעיף 18.

3. על אף הוראות סעיפים 1 ו-2 לחוק זה, בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה) עד יום י"ז בתמוז התשפ"ט (30 ביוני 2029) –

(1) יקראו את סעיף 15 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה כך:

(א) בסעיף קטן (א)(1), במקום "שלושים ושניים חודשים" יבוא "שלושים ושניים חודשים";

(ב) בסעיף קטן (ב)(2)(א), במקום "עשרים ושימונה חודשים" יבוא "שלושים ושניים חודשים";

(2) יקראו את סעיף 15 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה כך:

(א) בסעיף קטן (א), במקום "עשרים ושימונה חודשים" יבוא "שלושים ושניים חודשים" ובמקום "העשרים ותשעה" יבוא "השלושים ושלושה";

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "עשרים ושימונה חודשים" יבוא "שלושים ושניים חודשים".

4. (א) בסעיף זה –
הוראת שעה
יוצא צבא שהיה
בשירות סדיר ביום
התחילה – תחולה
והוראת שעה

"יוצא צבא" ו"שירות סדיר" – כהגדרתם בחוק העיקרי.

ד ב ר י ה ס ב ר

מיום תחילתו של החוק המוצע עד יום י"ז בתמוז התשפ"ט (30 ביוני 2029), כי משך השירות לגברים יעמוד על 36 חודשים, וכי מי שישירת באחד מהמערכים, היחידות, המקצועות או התפקידים שנקבעו בצו שר הביטחון, לא יפחת שירותו מתקופה של 32 חודשים. בהתאם, מוצע לקבוע כי התגמול הנוסף המוסדר בסעיף 15 המוצע ישתלם בתקופת הוראת השעה מהחודש ה-33 לשירות.

סעיף 4 מוצע לקבוע כי הארכת תקופת השירות הסדיר ליוצא צבא גבר ל-36 חודשים תיכנס לתוקפה עם פרסומו של החוק (להלן – יום התחילה). כמו כן, מוצע לקבוע כי הארכה זו תחול גם על מי שהחל בשירותו הסדיר ערב כניסתה לתוקף של הוראת השעה, מהטעמים שפורטו בחלק הכללי לדברי ההסבר, ובלבד שביום התחילה היה בשירות סדיר. כן מוצע, כי התגמול הנוסף, שההסדר לתשלום (ובכלל) כך התקופות שלא יובאו בחשבון לעניין התקופה המזכה) מעוגן בסעיף 15 המוצע, ישולם גם למי ששירותו הסדיר החל טרם מועד התחילה, ובלבד שביום התחילה הוא היה בשירות סדיר. יובהר כי התגמול הנוסף ישולם החל מהחודש ה-33 לשירות, כאמור בהוראת השעה.

לעניין זה, מוצע לקבוע, בסעיף 15(ב) המוצע, כי במניין תקופת 28 החודשים וכן במניין התקופה המזכה בתגמול הנוסף, לא יובאו בחשבון תקופות מסוימות המנויות באותו סעיף. כך למשל, לא תובא בחשבון תקופה שאין רואים אותה כתקופה שבה יוצא הצבא מילא חובת שירות סדיר לפי סעיף 18 לחוק, כלומר תקופה שבה הוא היה במעמד של נעדר מהשירות, לרבות עריק.

כאמור, מתן התגמול הנוסף בזמן השירות הצבאי, בא לתגמל את המשרתים במערכים, ביחידות, במקצועות ובתפקידים השונים, שמשך השירות בהם ארוך יותר, ולהוקיר באופן מיוחד את שירותם.

יובהר כי מאחר שמדובר בשירות חובה, הרי תגמול זה אינו מהווה שכר, על כל הנובע מכך ומעמדו כמעמד התשלומים המשולמים היום למשרתים בשירות סדיר מכוח פקודות הצבא (דמי הקיום).

סעיף 3 כאמור בחלק הכללי לדברי ההסבר, לנוכח צורכי צה"ל בשל מלחמת "חרבות ברזל", מוצע לקבוע בהוראת שעה לתקופה של כ-5 שנים, שיימנו החל

(ב) סעיף 15 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3(1) לחוק זה, יחול גם על יוצא צבא שהיה בשירות סדיר ביום התחילה.

(ג) סעיף 15א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3(2) לחוק זה, יחול גם על יוצא צבא שהיה בשירות סדיר ביום התחילה.

(ד) ליוצא צבא שהיה בשירות סדיר ביום התחילה, ישולם בעד התקופה המזכה בהגדרתו בסעיף 15א(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3(2) לחוק זה, מענק בסכום שיקבע ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, באישור שר הביטחון, בפקודות הצבא, נוסף על התשלומים המשולמים לו לפי כל דין ובכלל זה תגמול כאמור בסעיף 15א לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3(2) לחוק זה.

5. צו ראשון לפי סעיף 15(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה, יובא לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בתוך 3 חודשים מיום התחילה.

6. (א) בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ב בטבת התשפ"ז (1 בינואר 2027), שר הביטחון ידווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אחת לחצי שנה, על היערכות צבא הגנה לישראל לעמידה ביעדים שנקבעו בצו לפי סעיף 15(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה.

(ב) דיווח ראשון לפי סעיף קטן (א) יימסר לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בחודש ינואר 2025.

ד ב ר י ה ס ב ר

גיוס, מוצע לשלם למי שהיה בשירות סדיר ביום התחילה מענק בסכומים שיקבע ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, באישור שר הביטחון, בפקודות הצבא, וזאת בעד תקופת השירות שמהחודש ה'33 לשירותו ועד תום השירות הסדיר שאליו נקרא לפי חוק זה ובשים לב לתקופה המזכה. גם מענק זה יינתן נוסף על תשלומים המשולמים ליוצא הצבא לפי כל דין ונוסף על התגמול שמוצע להסדיר בסעיף 15א המוצע. למען הסר ספק, יובהר כי המענק אינו מהווה שכר, על כל הנובע מכך, ומעמדו כמעמד התשלומים המשולמים היום למשרתים בשירות סדיר מכוח פקודות הצבא (דמי הקיום). עוד יובהר, כי גם גובה המענק המוצע בסעיף זה ייקבע באישור שר הביטחון ובהסכמת שר האוצר, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה.

סעיף 5 מוצע לקבוע כי צו ראשון כמפורט בסעיף 15(ב)2 המוצע, כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק המוצע, יובא לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בתוך 3 חודשים מיום התחילה. זאת, כדי לאפשר היערכות של צה"ל לכניסתו של ההסדר החדש לתוקף. למען הסר ספק, יובהר כי הצו האמור ייכנס לתוקף רק ביום התחילה ואילך, והוא יחול גם על מי שהחל בשירות סדיר לפני יום התחילה ונמצא בשירות סדיר כאמור ביום התחילה.

סעיף 6 מוצע לקבוע כהוראת שעה כי בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ב בטבת התשפ"ז (1 בינואר 2027) ימסור שר הביטחון לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת דיווח על היערכות צה"ל לעמידה ביעדים שנקבעו בצו לפי סעיף 15(ב)2 המוצע. הדיווח הראשון כאמור יימסר לוועדה בחודש ינואר 2025.

התיקון מבקש להחיל את הארכת השירות על כל החיילים שמצויים כעת בשירות סדיר, באופן אקטיבי. החלה אקטיבית כאמור היא חריג לכלל המשפטי שלפיו, ככלל, החלה של הסדר חדש תחול מכאן ולהבא, ויש בה פגיעה מסוימת בהסתמכותם של אותם חיילים על החוק שעמד בתוקפו במועד תחילת שירותם. עם זאת, צורך השעה מחייב להחיל את הארכת השירות על חיילים אלה. יצוין כי החל מחודש אוקטובר 2023 נקראו חיילים רבים שסיימו את שירותם הסדיר לשירות חירום לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, בצמוד למועד סיום שירותם הסדיר, ובפועל חלק גדול מהם המשיכו בשירות ביחידותיהם לתקופה של 4 חודשים נוספים או יותר. הצורך המבצעי מחייב את המשך שירותם של החיילים שנמצאים כעת בשירות סדיר, לתקופה נוספת של 4 חודשים, כפי שיתקיים לגבי מי ששירותו יחל ממועד תחילת החוק ואילך. הסדרת הנושא על דרך של הארכת השירות הסדיר נכונה יותר מהסדר באמצעות גיוס חירום למילואים, שכן החיילים ימשיכו ברצף את שירותם, וככלל השירות ימשיך ביחידות שבהן שירתו את השירות הסדיר. כמו כן יש להביא בחשבון את מגבלות השימוש בקריאה לשירות חירום במילואים, לאחר סיום מלחמת "חרבות ברזל", כאשר כאמור הצורך המבצעי בהמשך שירותם של אותם חיילים נדרש גם בסיום המלחמה כאמור לעניין זה יצוין, כי מאחר שהארכת השירות הסדיר מהווה חלופה לגיוס מילואים בצווי חירום, הרי ההצעה מביאה, ביחס לעלות שירות המילואים, לחיסכון תקציבי של 0.3 מיליארד שקלים חדשים בשנת 2024.

נוסף על כך וכדי לצמצם את הפגיעה בחיילים ששירותם יוארך מעבר לתקופה שהיתה קבועה במועד

